

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1760/2531

บริษัทอลายด์เอ็นยีเนียร์ จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

บริษัทอลายด์เอ็นยีเนียร์ จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ป.รัชฎากร มาตรา 31

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีเหตุผลที่จะชนะ โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 73 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินเลขที่ ฝ 5/1048/2/02677 ลงวันที่ 25 กันยายน 2525(น่าจะเป็นวันที่ 22 กันยายน 2525) และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภ.ส.7 เลขที่ 252/2527 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2527

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีการ่วมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 72,71)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คำร้องของโจทก์มิใช่เป็นการขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 แต่เป็นการขอทุเลาการเสียภาษีอากร

ซึ่งเป็นอำนาจของอธิบดีกรมสรรพากรที่จะอนุมัติตามนัย มาตรา 31 แห่งประมวล
รัษฎากร จึงชอบที่โจทก์จะไปร้องขอต่ออธิบดีกรมสรรพากร ให้ยกคำร้องค่าคำร้องให้
เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คำร้องของโจทก์มิใช่เป็นการขอทุเลาการบังคับตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 แต่เป็นการขอทุเลาการเสียภาษีอากร
ซึ่งเป็นอำนาจของอธิบดีกรมสรรพากรที่จะอนุมัติตามนัย มาตรา 31 แห่งประมวล
รัษฎากร จึงชอบที่โจทก์จะไปร้องขอต่ออธิบดีกรมสรรพากร ให้ยกคำร้องค่าคำร้องให้
เป็นพับ

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>